

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2304/2532

นาย จด ยืน ยงค์ กับพวก
นาย โพธิ์ หรือโพ ยืนยงค์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1375, มาตรา 1378, มาตรา 1379

ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายได้พุดยักที่ดินมือเปล่าให้แก่บุตรแต่ละคน โดยบุตรคนไหนปลูกบ้านอยู่ในที่ดินส่วนใด ก็ยกที่ดินส่วนนั้นให้ โจทก์ซึ่งเป็นบุตรเจ้ามรดกได้ปลูกบ้านในที่ดินพิพาท และได้ครอบครองที่ดินพิพาทอย่าเป็นเจ้าของตลอดมาแม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะไปขอรับมรดกที่ดินพิพาท ซึ่งมี ส.ค. 1 แล้วขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลย แต่เมื่อโจทก์ยังคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาจึงหาทำให้จำเลยได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองและจำเลยเป็นบุตรของนายรอด ยืนยงและนางผิง ยืนยง บุคคลทั้งสองได้แบ่งที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 112หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ให้โจทก์ทั้งสอง จำเลยและทายาทอื่นปลูกบ้านอยู่อาศัยคนละส่วนเท่า ๆ กัน โจทก์ จำเลยและบุตรคนอื่นได้ครอบครองปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามส่วนที่ได้รับการให้ติดต่อตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ต่อมาหลังจากนายรอดและนางผิงถึงแก่กรรม จำเลยได้แจ้งเท็จต่อพนักงานที่ดินเพื่อขอรับมรดกที่ดินแปลง

พิพาท โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีคนอยู่อาศัย ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อลงชื่อจำเลยใน ส.ก.1 และออก น.ส.3 เลขที่ 119 ให้จำเลย โจทก์ทั้งสองได้แจ้งให้จำเลยแบ่งที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองอยู่ให้โจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 119 ให้แก่โจทก์ทั้งสอง มีเนื้อที่คนละ 1 งาน 2 ตารางวาเศษ หากจำเลยไม่ไปรังวัดให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า ก่อนนายรอด นางผิงถึงแก่กรรม ไม่เคยแบ่งที่ดินให้บุตรคนใด ปลูกบ้านอยู่อาศัย โจทก์ จำเลยและทายาทคนอื่น ๆ ซึ่งมีสิทธิรับมรดกได้ตกลงแบ่งที่ดินมรดกกันไปแล้ว โดยจำเลยได้ที่ดินพิพาท จำเลยได้ไปขอออก น.ส.3 และครอบครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ไม่มีผู้ใดคัดค้าน โจทก์ไม่เคยครอบครองทำประโยชน์ ยึดถือที่ดินพิพาทแต่ได้มาขออาศัยที่ดินจำเลยปลูกบ้าน โจทก์กล่าวฟ้องว่าที่พิพาทเป็นทรัพย์สินมรดก แต่จำเลยได้ขอออก น.ส.3 และปลูกบ้านอยู่ในที่พิพาทตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จึงถือว่าได้แย่งการครอบครองที่พิพาทโดยเจตนายึดถือเพื่อตน โดยสงบโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปี โจทก์ทั้งสองทราบแต่ไม่ได้ฟ้องคดี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนวันขึ้นสองสถาน จำเลยถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายประภาส ยืนยงค์ ทายาทของจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 119 เล่มที่6 หน้า 24 หมู่ 3 ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ให้โจทก์ที่ 1 ได้ภายในเส้นสีเขียว โจทก์ที่ 2 ได้
ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่วิวาทรังวัดวันที่ 14 สิงหาคม 2526 หากจำเลยไม่ไป
รังวัดจดทะเบียนแบ่งให้โจทก์ทั้งสองตามที่กล่าวข้างต้นให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์ทั้งสอง นางเอือน ยืน
ยงค์ และนางสายทอง ยิ้มเจริญ เบิกความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสองปลูกบ้าน
อยู่ในที่ดินพิพาทตั้งแต่เมื่อนางผิง นายรอด ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อนายรอดถึงแก่กรรมได้
มีการแบ่งทรัพย์สินมรดกของนางผิงนายรอดตามพินัยกรรมที่นายรอดได้ทำไว้ตาม
เอกสารหมายเลข จ.6 หรือ จ.12 สำหรับที่ดินซึ่งเป็นที่บ้านรวมทั้งที่ดินพิพาทนี้ไม่ได้ระบุ
ไว้ในพินัยกรรมโดยโจทก์ทั้งสองเบิกความว่า ก่อนนายรอดถึงแก่กรรมได้พุดยกที่ดิน
ที่บุตรแต่ละคนปลูกบ้านอยู่ตรงไหนก็ให้ได้ที่นั้น นอกจากนี้ยังมีนายยุทธ รองอำ
ซึ่งเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันในท้องที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่เบิกความว่าเห็นโจทก์ทั้งสอง
ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของบิดามารดาตลอดระยะเวลาที่พยานเป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนัน
มา 33 ปี ไม่เคยเห็นโจทก์ทั้งสองย้ายไปอยู่ที่อื่น และว่านายรอดได้ให้พยานเป็นผู้
เขียนพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข จ.6 หรือ จ.12 ส่วนฝ่ายจำเลยมีนายประภาส ยืน
ยงค์ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย นายสมุท จันทรรัตน์ นางน้อยวิเชียรวรรณ และ
นายบรรเจิด ยืนยงค์ เบิกความทำนองเดียวกันว่าเอกสารหมายเลข จ.6 หรือ จ.12 ไม่ใช่
พินัยกรรมของนายรอด เมื่อนายรอดถึงแก่กรรมบรรดาทายาทได้ตกลงแบ่งทรัพย์สิน
มรดกกัน โดยจำเลยได้ที่ดินซึ่งเป็นที่บ้านของนายรอด นางผิง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2514 โจทก์ทั้งสองจึงมาขอปลูกบ้านในที่ดินพิพาทจากจำเลย เห็นว่าพยานโจทก์

จำเลยทั้งสองฝ่ายต่างเป็นญาติสนิทกันทั้งนั้น คงมีแต่นายยุทธ รองอำมาตย์โท
เท่านั้นที่เป็นบุคคลภายนอกคดีไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดทั้งพยานปากนี้ยังเป็นผู้
ปกครองท้องที่โดยเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ ย่อมจะทราบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด คำเบิกความของนายยุทธจึงมีน้ำหนักในการรับฟังที่
จำเลยนำสืบว่าเอกสารหมาย จ.6 หรือ จ.12 ไม่ใช่พินัยกรรมของนายรอดนั้น ก็เป็น
เพียงคำเบิกความกล่าวอ้างของพยานจำเลยลอย ๆ หากมีหลักฐานอื่นใดสนับสนุนไม่
ส่วนโจทก์นอกจากจะมีพินัยกรรมดังกล่าว และมีนายยุทธผู้เขียนพินัยกรรมมาเบิก
ความรับรองแล้วยังปรากฏว่าที่ดินที่บรรดาทายาทของนายรอดได้รับส่วนแบ่งไปตาม
ที่จำเลยนำสืบ ต่างตรงกับพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.6 หรือ จ.12 พยานหลักฐาน
ของโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าฝ่ายจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองได้ปลูกบ้าน
ในที่ดินพิพาทขณะที่นางผิงนายรอดยังมีชีวิตอยู่ หากโจทก์ทั้งสองเพิกมาขออนุญาต
จำเลยปลูกบ้านในที่ดินพิพาทเมื่อปี พ.ศ. 2514 ดังที่จำเลยนำสืบไม่ ทั้งข้อเท็จจริงยัง
รับฟังได้ต่อไปว่า พินัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.6 หรือ จ.12 เป็นพินัยกรรมของ
นายรอดอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอย่างไรที่บรรดาทายาทของนายรอดจะ
ต้องมาตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกดังที่จำเลยอ้างกันอีก และโดยเหตุที่พินัยกรรมของ
นายรอดดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงที่ดินอันเป็นที่บ้านตาม ส.ค.1 เอกสารหมาย จ.1 ซึ่ง
รวมถึงที่ดินพิพาทนี้ด้วย กรณีจึงมีเหตุผลน่าเชื่อว่า นายรอดได้ยกที่ดินดังกล่าวให้
แก่บุตรของตนที่ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนั้นไปแล้ว โดยบุตรคนไหนปลูกบ้านอยู่ใน
ที่ดินส่วนใดก็ยกที่ดินส่วนนั้นให้ดังที่โจทก์ทั้งสองนำสืบ ดังนั้นพินัยกรรมของนาย
รอดจึงมิได้กล่าวถึงที่ดินตาม ส.ค.1 เอกสารหมาย จ.1 อีก เมื่อโจทก์ทั้งสองได้ครอบ
ครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของตลอดมา แม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะไปขอรับ
มรดกที่ดินตาม ส.ค.1 เอกสารหมาย จ.1 แล้วขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ให้แก่จำเลยตามเอกสารหมาย ล.1ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทด้วย แต่เมื่อ
โจทก์ทั้งสองยังคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาเช่นนี้ หากทำให้จำเลยได้สิทธิครอบ

ครองในที่ดินพิพาทของโจทก์ทั้งสองไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยไปขอทำการ
รังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามแผนที่วิวาทฉบับรังวัดวันที่14 สิงหาคม 2526 ให้
โจทก์ที่ 1 ได้ภายในเส้นสีเขียว โจทก์ที่ 2ได้ภายในเส้นสีแดงนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>